

1500357-85.2020.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Walter Emídio da Silva

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 27/12/2022

... endereço. Aduziu que já foi presa por tráfico de drogas no Estado do Mato Grosso. Enfatizou que não sabia que sua amiga estava envolvida com o tráfico. Afirmou que não imaginava que na mala tinha drogas. Sustentou que a polícia chegou em questão de minutos. Disse que não tem inimigos no bairro. Informou que tem profissão e sempre trabalhou. Morava em casa alugada. Por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá

Foro de Guaratinguetá

4ª Vara

Avenida Ariberto Pereira da Cunha, 280, Guaratinguetá-SP - cep 12516-410

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500357-85.2020.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500357-85.2020.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2118144/2020 -

DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 11393730 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 548/20/514

- DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 2118144 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO,

548/20/514 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 2118144 - DISE- DEL.SEC.GUARATINGUETA,

548/20/514 - DISE- DEL.SEC.GUARATINGUETA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PRISCILA ADRIANE QUIRINO FERNANDES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Walter Emídio da Silva

Vistos.

PRISCILA ADRIANE QUIRINO FERNANDES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do Artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/06, na forma do artigo 70, in fine (concurso formal) do Código Penal, porque, no dia 13 de maio de 2020, por volta de 22 horas e 50 minutos, no interior do imóvel situado na Rua A, nº 101, bloco 1a1, nº 101, Jardim Primavera, nesta

cidade e Comarca, a acusada, guardava e tinha em depósito, para fins de venda a consumo de terceiros, a substância cocaína, distribuída da seguinte forma: 01 porção a granel, pesando 83,07g, além de 130 pedras, em forma de crack, pesando 44,74g, e 02 porções grandes, também em forma de crack, pesando 122,49; substância esta causadora de dependência física e psíquica, que foi devidamente apreendida e constatada, conforme auto de fls. 06/07 e laudo de fls. 28/31. Consta, ainda, que nas mesmas condições, possuía munição de arma de fogo, consistente em 09 cartuchos íntegros, calibre 38, marca CBC, de uso permitido, no interior de sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia veio devidamente instruída com Inquérito Policial de fls. 05/68.

A prisão em flagrante não foi relaxada. No entanto, foi concedida a ré a liberdade provisória (fls. 45/47).

A denunciada foi regularmente notificado por edital, para apresentar sua defesa preliminar (fls. 166/167), nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/2006.

A fls 104/106, foi decretada a prisão preventiva da ré.

A denúncia foi recebida a fls. 173/174.

Com a prisão da ré, a defesa preliminar foi apresentada a fls.216/223.

Ante a inexistência das causas previstas no Artigo 397 do CPP, foi mantido o recebida a denúncia, com a designação de audiência de instrução e julgamento.

Na referida audiência foram ouvidas duas testemunhas de acusação , sendo ao final interrogado a ré.

Como as partes nada requereram na fase do artigo 402 do C.P.P., a instrução foi encerrada.

Em alegações finais (fls.282/289), o Ministério Público postulou condenação da ré, nos exatos termos da denúncia.

Por outro lado, a defesa, em seus memoriais de fls. 448/452, preliminarmente, reiterou o pedido de liberdade provisória. No mérito, alegou nulidade da prova produzida, visto que a diligência policial foi realizada sem mandado judicial de busca e apreensão; bateu-se pela absolvição na forma do artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal e, por fim, pediu o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no § 4 ° do artigo 33 da Lei 11.340/2006.

É o relatório.

Fundamento e decido

Trata-se de ação penal que tem por escopo a apuração de crime previsto no Artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/06, na forma do artigo 70, in fine (concurso formal) do Código Penal, porque, no dia 13 de maio de 2020, por volta de 22 horas e 50 minutos, no interior do imóvel situado na Rua A, nº 101, bloco 1a1, nº 101, Jardim Primavera, nesta cidade e Comarca, a acusada, guardava e tinha em depósito, para fins de venda a consumo de terceiros, a substância cocaína, distribuída da seguinte forma: 01 porção a granel, pesando 83,07g, além de 130 pedras, em forma de crack, pesando 44,74g, e 02 porções grandes, também em forma de crack, pesando 122,49; substância esta causadora de dependência física e psíquica, que foi devidamente apreendida e constatada, conforme auto de fls. 06/07 e laudo de fls. 28/31, bem como, porque, nas mesmas condições, possuía munição de arma de fogo, consistente em 09 cartuchos íntegros, calibre 38, marca CBC, de uso permitido, no interior de sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Não havendo questões prejudiciais de mérito, passo a indicar os motivos de fato e de direito que fundamentam esta decisão, analisando pormenorizadamente, os elementos de convicção carreados para os autos.

A materialidade delitativa vem comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06/7), boletim de ocorrência (fls.08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo de constatação (fls. 33/36), laudo de exame químico toxicológico (fl. 139/141) , laudo pericial de objetos (fls. 142/145) e laudo das munições (fls. 146/148).

Na fase policial a ré optou pelo silêncio.

Interrogado na fase Judicial, a acusada asseverou que estava na sua casa, quando da ação policial, mais precisamente no banheiro. Aduziu que não havia nada fora do quarto. Sustentou que uma amiga havia deixado uma sacola na sua casa, para ser

guardada. Asseverou que desconhecia o conteúdo da sacola. Afirmou que não estava envolvida no mundo do crime. Sustentou que a polícia invadiu a sua casa. Disse que a polícia quebrou a janela da cozinha. Aduziu que a polícia foi até o quarto e apreendeu uma maleta. Asseverou que os policiais disseram que ela era traficante. Relatou que foi embora de Guaratinguetá no dia 14 de maio de 2022, porque perdeu o emprego. Informou que foi para o Estado de Pernambuco, com seu marido. Sustentou que seu antigo marido foi preso em 2019. Informou que ele era usuário de droga. Disse que sua advogada não informou o novo endereço. Aduziu que já foi presa por tráfico de drogas no Estado do Mato Grosso. Enfatizou que não sabia que sua amiga estava envolvida com o tráfico. Afirmou que não imaginava que na maleta tinha drogas. Sustentou que a polícia chegou em questão de minutos. Disse que não tem inimigos no bairro. Informou que tem profissão e sempre trabalhou. Morava em casa alugada. Por fim, disse que não autorizou a entrada dos policiais na sua casa. A negativa da acusada não encontrou ressonância na prova dos autos.

Senão, vejamos.

Taian Magalhães Oliveira, policial civil, ouvido sob o crivo contraditório, asseverou que havia informações, no sentido de que a ré realizava o tráfico de drogas na sua residência. Sustentou que, em razão das informações, foram até o apartamento da acusada. Disse que houve uma certa demora para a acusada atendê-los. Asseverou que, através da janela, observou que a acusada estava dentro do apartamento. Disse que naquele momento a acusada estava com um objeto embalado não mão, semelhante à droga. Afirmou que pode notar que a acusada está apreensiva. Aduziu que na oportunidade ela entrou no banheiro e saiu sem nada nas mãos. Disse que, em seguida, a acusada abriu a porta. Asseverou que se identificaram e informou a acusada o motivo da visita. Asseverou que ela autorizou a entrada no imóvel. Aduziu que foi até o banheiro e lá localizou a droga dentro da caixa acoplada ao vaso sanitário. Disse que as drogas estavam divididas em trouxinhas de crack. Sustentou que o restante das drogas e as munições estavam no quarto da casa. Asseverou que não conhecia a acusada. Informou que é investigador dada equipe de homicídios. Relatou que as denúncias foram recepcionadas pelos investigadores da DISE. Aduziu que as denúncias davam conta de que haviam drogas na casa. Disse que a janela era transparência. Informou que a cortina existente na janela não cobria a janela toda e dava para visualizar a porta do banheiro. Asseverou que a janela não era dotada de insulfilmes. Aduziu que objeto que estava nas mãos da acusada era umas trouxinhas, chamadas de "trança".

No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha policial Rafael Carvalho de Paula, que ouvido sob o crivo do contraditório, disse que a investigação foi realizada pela polícia civil. Aduziu que recepcionaram denúncias de que a pessoa de nome Priscila estaria guardando crack na sua residência. Disse que foram até o local indicado. O policial Taian, pela janela, viu a acusada dispensando algo no banheiro. Aduziu que a acusada liberou a entrada no seu imóvel. Asseverou que parte da droga foi encontrada na caixa acoplada ao vaso sanitário, Salientou que mais drogas e munições foram encontradas no quarto, juntamente com dinheiro e anotações. Afirmou que já conhecia a acusada. Sustentou que a acusada já foi investigada pela DISE. Aduziu que na oportunidade cumpriu uma mandado de busca e apreensão na rua Agenor Guarani, onde ela residia. Disse que na casa, foi apreendido certa quantidade de crack, mas a acusada não estava presente (havia um RG dela no local). Salientou que a acusada também foi investigada, também por tráfico de drogas, em uma interceptação telefônica, que tramita pela comarca de Aparecida - SP. Relatou que diante do histórico criminal da acusada, tinha certeza que a informação recebida era verdadeira. Aduziu que após o encontro das drogas, a acusada afirmou que estava guardando para terceiros. Asseverou que da janela, era possível visualizar o interior do imóvel.

Como se vê, a prova dos autos é firme e coesa no sentido de que o acusado guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, os entorpecentes apreendidos na sua residência.

Os agentes da autoridade policial narraram os fatos de forma harmônica e não há motivos, para duvidar da idoneidade do trabalho realizado, estando em conformidade com os laudos e auto de apreensão constante no Inquérito Policial.

É de se acrescentar, ainda, que a acusada não negou a posse dos entorpecentes e materiais apreendidos, limitou-se a insinuar que pertencia a terceiros, dizendo que não sabido do conteúdo da maleta. Isso, por si só, reforça a legalidade da diligência.

Bem a propósito, já se decidiu que a "simples condição de policial, segundo a suprema corte (RTJ 68/64) não torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372,, por outro lado já se decidiu ser inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser recebido sempre com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve ser avaliado no exame do contexto global do quadro probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 594/332, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".

Na hipótese dos autos as palavras dos policiais não foram desmentidas por prova inequívoca de que agiram arbitrariamente. Ao revés, elas foram confirmadas pelo conjunto probatório.

A defesa não comprovou que as versões dos agentes policiais foram mendazes, nem tampouco que tivessem motivos para incriminar injusta e inescrupulosamente a ré. Ademais, era da defesa o ônus probatório, de acordo com a regra estabelecida no artigo 156 do Código de Processo Penal.

No contexto geral, os depoimentos dos agentes policiais foram uníssonos, coerentes e se complementaram.

Em princípio, não se afigura plausível que os policiais colocassem suas carreiras em perigo, correndo o risco de responder administrativa, civil e criminalmente por seus atos, apenas para incriminar inocentes.

Nos autos não existe nenhum indício nesse sentido.

Os elementos de prova coligidos para os autos, demonstram que a acusada é pessoa extremamente envolvida com o comércio ilícito de entorpecentes e que infelizmente usa os filhos menores para obter a impunidade.

Assim é que, conforme documentos em anexo, no mesmo ano dos fatos, a acusada foi surpreendida, junto com seu comparsa, com mais de 40 quilos de "maconha", em situação de tráfico interestadual, no Estado do Mato Grosso do Sul, logrando obter a prisão domiciliar.

Se não bastasse isso, apurou-se nos autos que a acusada era casada com pessoa que foi condenada pela prática do tráfico e posse ilegal de arma de fogo e, por incrível que possa parecer, tal pessoa estava presente no momento em que a acusada foi presa em flagrante, com mais de quarenta quilos de maconha, e funcionou como mera "testemunha" (ver fls. 73/100).

De mais a mais, a acusada é conhecida na DISE por suas atividades ilícitas, porquanto foi alvo de diversas investigações, conforme narrado pela testemunha policial.

Destarte, todas as circunstâncias comprovam que a autora tinha em depósito os entorpecentes e o material apreendidos em sua residência, para fins da traficância, longe se tratar de mera "mula" ou traficante eventual.

Aliado a tudo isto, estão os autos de apreensão e laudos periciais acostados nos autos, os quais demonstram que a maneira como estavam acondicionadas as drogas é justamente aquela usada pelos traficantes para sua comercialização.

Vale ressaltar, ademais, que a substância entorpecente que a acusada mantinha em depósito, pela razoável quantidade e forma de acondicionamento (01 porção a granel, pesando 83,07g, além de 130 pedras, em forma de crack, pesando 44,74g, e 02 porções grandes, também em forma de crack, pesando 122,49 e 09 cartuchos íntegros, calibre 38, marca CBC,), denota, já por si só, que se destinava ao comércio ilícito e, pois, ao consumo de terceiros.

Cabe observar, nesse passo, que a apreensão de razoável quantidade de substância entorpecente em poder do agente, além da circunstância de estar separada em unidades diferente e ou semelhantes, conduz à segura conclusão de que se destina ao comércio ilícito de entorpecentes, como tem proclamado reiteradamente a jurisprudência.

A alegada ilicitude da prova, não colhe. É que diligência policial originou-se por

fundadas suspeitas de tráfico de drogas, em razão de prévias denúncias anônimas colhidas pelos policiais da DISE. Se não bastasse isso, os policiais ao chegarem no apartamento da acusada perceberam a movimentação no imóvel e o ato típico de ocultar os entorpecentes, situações estas que deram causa à prisão em flagrante delito da ré. Logo, diante desta situação, o ingresso na residência era autorizado constitucionalmente, uma vez que em clara situação de flagrância de crime permanente, que é o caso do tráfico de drogas (TJSP; Apelação Criminal 1501598- 69.2021.8.26.0618; Relator (a): Freire Teotônio; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taubaté - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/10/2022; Data de Registro: 06/10/2022 e TJSP; Revisão Criminal 2043337-39.2022.8.26.0000; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro de Boituva - 1ª Vara; Data do Julgamento: 04/10/2022; Data de Registro: 04/10/2022).

Na casa da acusada foram apreendidas nove munições, as quais foram periciadas, tendo o perito concluído o seguinte: "Os testes de eficácia das munições lograram êxito em produzir disparo, o que permite a este perito relator afirmar que as munições possuem potencialidade lesiva".

Como se vê, as munições são eficazes, sendo tal conduta típica e devidamente comprovada nos autos.

Logo a conduta da acusada esta subsumida no tipo penal previsto no artigo 12 "caput" da Lei n. 10.826/2003.

O conjunto probatório produzido sob a garantia do contraditório judicial é harmônico com os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, ambos indicando que ré guardava e tinha em depósito os entorpecentes descritos na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sabendo da sua destinação ao tráfico de entorpecentes, bem como portava ilegalmente munição de uso permitido.

Destarte, comprovadas a autoria, a materialidade e inexistindo causa de exclusão da ilicitude, a ação penal é procedente, não merecendo prosperar a tese defensiva, alegando que a prova é ilícita, por falta de mandado de busca e apreensão, conforme acima fundamentado.

CUIDO DAS SANÇÕES

Apurada a responsabilidade, passo a fixar a pena, atendendo ao método trifásico da dosimetria.

Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, verifico que o acusado guardava e tinha em depósito razoável quantidade de cocaína e crack entorpecentes de alto poder viciante e vulnerante, razão pela qual elevo a pena do delito de tráfico de drogas em 1/3. Assim, fixo a pena-base em SEIS (06) ANOS E OITO (08) MESES de reclusão e a pena pecuniária, que fixo em SEISCENTOS E SESSENTA E SETE (667) dias-multa para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e 01 (Um) ano de reclusão e 10 dias-multa para o delito previsto no artigo 12 da lei 10.826/03.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Tendo em vista que o acusado foi surpreendido com munições ilegais e razoável quantidade de entorpecentes, evidenciando que se dedica a atividades criminosas como meio de vida e pelo seu histórico criminal, não se trata de traficante eventual, compreendo que não estão preenchidos os requisitos do § 4.º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: "A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. A QUANTIDADE, A VARIEDADE E A FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS APREENDIDAS SÃO CRITÉRIOS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS, JUSTIFICANDO O NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO EM SUA FORMA PRIVILEGIADA". (STJ, AgRg no HC590.092, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 06.10.2020).

Ademais, tal causa especial de diminuição de pena é de duvidosa

constitucionalidade, visto que inaplicável a outros delitos cuja potencialidade ofensiva é bem menor do que àquela atribuída ao Tráfico de Drogas.

Sendo assim, torno definitiva a pena de 06 (seis) anos e 8 (08) meses de reclusão, além de seiscentos e sessenta e sete (667) dias-multa para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; e 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa para o delito previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03.

Nos termos do Artigo 1º da Lei 12.736/2012, o tempo de prisão provisória deverá ser detraído da pena acima aplicada.

No entanto, deixo de aplicar o parágrafo 2º do artigo 387 do C.P.P., acrescido pela Lei 12.736/2012, por entender que tal disposição é inconstitucional, uma vez que viola o princípio da individualização da pena.

Aliás, a Lei de Execuções Penais, prevê diretrizes a serem observadas no momento da individualização da pena na fase executória.

Segundo o artigo 112 da LEP, para que o condenado possa ser beneficiado com a progressão de regime além de ter cumprido determinado quantum de pena, deve apresentar mérito, ou seja, bom comportamento carcerário.

Assim não se mostra possível a concessão de regime mais brando de cumprimento de pena ao réu, na sentença, sem a efetivação da avaliação de caráter subjetivo imposto pela LEP.

Ressalte-se que LEP é norma especial, devendo prevalecer sobre o Código de Processo Penal, que é norma de caráter geral, mormente porque atende ao princípio Constitucional de Individualização das Penas em sua fase executiva.

Assim, a ré iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado e não poderá recorrer em liberdade, em razão da gravidade do delito praticado. Se não bastasse isso, ainda estão presentes os motivos ensejadores do encarceramento preventivo, ou seja, garantia da ordem pública (por não possuir ocupação lícita, certamente voltará ao comércio ilícito de entorpecentes) e garantia cumprimento da pena imposta, porquanto em liberdade tudo fará para não cumprimento da pena, visto que posta em liberdade provisória, simplesmente evadiu-se da comarca para o Estado da federação.

De mais a mais, a gravidade concreta da conduta do acusado, decorrente da natureza e quantidade de substância entorpecente, dotada de alto poder viciante e capaz de atingir dezenas de usuários, revela a sua elevada danosidade social, a reclamar portanto a fixação de regime inicial fechado, servindo, de resto, ao lado quantum punitivo, obstáculo à substituição da pena corporal por restritiva de direitos, maxime porque estas não se mostram suficientes e socialmente recomendável.

Isto posto, e considerando mais do que os autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela Justiça Pública para declarar a acusada PRISCILA ADRIANE QUIRINO FERNANDES:

A) como incurso nas penas do Artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, e, em consequência, CONDENA-LO a SEIS (06) ANOS e OITO (08) meses de reclusão e ao pagamento da pena pecuniária que fixo em SEISCENTOS E SESSENTA E SETE (667) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária a partir da data do fato e

B) como incurso nas penas do artigo 12 da Lei 10826/2003 e, em consequência, CONDENA-LA a UM (01) ANO DE RECLUSÃO e ao pagamento da pena pecuniária que fixo em DEZ (10) DIAS-MULTA, no mínimo legal, com correção monetária a partir do fato.

Nos termos do artigo 1º da Lei 12.736/2012, o tempo de prisão provisória deverá ser detraído da pena acima aplicada.

No entanto, deixo de aplicar o parágrafo 2º do artigo 387 do CPP, acrescido pela Lei 12.736/2012, por entender que tal disposição é inconstitucional, uma vez que viola o princípio da individualização da pena.

O réu iniciará o cumprimento da pena em regime fechado e não poderá recorrer em liberdade, em razão da gravidade do delito. Se não bastasse isso, ainda estão presentes os motivos ensejadores do encarceramento preventivo, ou seja, garantia da ordem pública (por não possuir ocupação lícita, certamente voltará ao comércio ilícito de entorpecentes), garantia cumprimento da pena imposta, posto que, em liberdade, tudo fará para não cumprimento da pena imposta, como aliás já fez quando posta em liberdade provisória e se evadiu para outro Estado da federação. Considerando que não existem dúvidas sobre a natureza e quantidade da substância

nem sobre a regularidade do laudo toxicológico, determino a destruição por incineração das drogas apreendidas, preservando-se amostras mínimas necessárias de cada substância para eventual contraprova (art. 58, § 1º c.c. art. 32, § 1º, ambos da Lei nº 11.343/06).

Recomendem-se a ré no presídio em que se encontra reclusa.

Com o trânsito em julgado, (1) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados (art. 393, II do CPP), (2) oficie-se à Justiça Eleitoral para a adoção das providências relativas à suspensão dos direitos políticos (de que trata o art. 15, III da CF), e intime-se o condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, pague a multa (art. 50, caput do CP).

Custas "ex lege".

P.I.C.

Walter Emídio da Silva
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA